



PENETAPAN
Nomor 929/Pdt.P/2025/PA.TA



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA TULUNGAGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan melalui persidangan secara elektronik dalam permohonan perubahan nama dalam Akta Nikah, yang diajukan oleh:

Pemohon I, NIK , Tempat/tanggal lahir: Manado 18-11-1985/umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal , Kabupaten Tulungagung,
Pemohon I;

Pemohon II, NIK , Tempat/tanggal lahir: Tulungagung 14-01-1983/umur 42 tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di , Kabupaten Tulungagung, **Pemohon II;**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada INDAH WIDIASTUTI, S.H. dan FERY YANUAR PURBYANTORO, S.H., keduanya Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "INDAH WIDIASTUTI, S.H. & Partners" yang beralamat di Desa Gilang RT 01 RW 03 Kec. Ngunut Kab Tulungagung Provinsi Jawa Timur 66292 dengan domisili elektronik pada alamat email: indahsatya77@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 04 Desember 2025, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 2923/kuasa/12/2025 tanggal 08 Desember 2025, selanjutnya disebut **para Pemohon;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 05 Desember 2025 telah mengajukan permohonan perubahan nama (Kutipan

Penetapan, Nomor 929/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah) secara elektronik pada Sistem Informasi Pengadilan, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tulungagung dengan Nomor 929/Pdt.P/2025/PA.TA, tanggal 08 Desember 2025 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama , Kab. Cianjur, Prov.Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 25 September 2017;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/tidak ada larangan untuk menikah baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta selama pernikahan tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon telah melakukan hubungan suami isteri (ba'da dukhul) dan dari perkawinan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak bernama (Tulungagung, 01-04-2022) ;
4. Bahwa selama menikah tersebut sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai;
5. Bahwa selanjutnya pada AKTA NIKAH Pemohon I tertulis nama Bin, yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I, antara lain KTP, KK dan Akta Kelahiran;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tahun 2022, sudah pernah mengajukan perbaikan nama Akta Nikah di KUA , namun perbaikan nama Pemohon I yang semula Bin menjadi Bin perbaikan tersebut tidak dilakukan dengan prosedur/tata cara yang benar dengan yakni nama Bin di tipe x (di stipo) menjadi Bin;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dikarenakan ketidaktahuan adanya kesalahan pada perbaikan nama pada Akta

Penetapan, Nomor 929/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 2 dari 16



Nikah tersebut, pada saat Akta Nikah tersebut dipergunakan untuk perbaikan nama Pemohon I pada Akta kelahiran anaknya yang bernama dimana nama ayah kandung tercantum Bin dan akan diperbaiki menjadi Pemohon I namun oleh pihak Dispenduk Capil Kabupaten Tulungagung ditolak dikarenakan nama Pemohon I pada Akta Nikah tersebut dianggap rusak karena adanya tipe x (di stipo) menjadi Bin;

8. Bahwa nama yang tertera pada AKTA NIKAH Pemohon I seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah Pemohon I untuk itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Pengadilan Agama Tulungagung, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada AKTA NIKAH Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;

9. Bahwa oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan penetapan perubahan/perbaikan nama pada AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Cianjur, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengurus dan melengkapi dokumen perbaikan nama ayah kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II di Dispenduk Capil Kabupaten Tulungagung;

10. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tulungagung segera memeriksa dan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menetapkan menyatakan sah pernikahan yang dilakukan Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) tersebut sebagaimana

Penetapan, Nomor 929/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 3 dari 16



- pada AKTA NIKAH tanggal 24 September 2017, Nomor: yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama, Kab. Cianjur, Prov. Jawa Barat:
3. Menetapkan, menyatakan nama yang tersebut pada AKTA NIKAH Pemohon I tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
 4. Menetapkan, merubah nama yang tersebut pada AKTA NIKAH Pemohon I yang sebelumnya Bin menjadi Pemohon I;
 5. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cianjur setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk mencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki/mengganti nama Pemohon I semula tertulis Bin menjadi Pemohon I;
 6. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER :

Dan / atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa di muka sidang, Kuasa para Pemohon tersebut telah menyerahkan asli surat Kuasa Khusus, tertanggal 04 Desember 2025, kemudian surat kuasa tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh Kuasa para Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis, kemudian setelah diperiksa surat kuasa tersebut telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa di muka sidang, Kuasa para Pemohon telah menyerahkan pula asli surat permohonan Para Pemohon dan asli surat persetujuan para Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik, kemudian surat-surat tersebut dicocokkan dengan dokumen yang diupload oleh para Pemohon pada aplikasi *e-Court*, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon dengan didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan, maka dimulailah pemeriksaan perkara ini yang diawali dengan pemeriksaan identitas para Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya ada yang harus direvisi oleh kuasa para Pemohon;

Penetapan, Nomor 929/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 4 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya kuasa para Pemohon memberikan revisi permohonan para Pemohon yang telah diunggah melalui aplikasi e-court pada Sistem Informasi Pengadilan hari Rabu, 07 Januari 2026 Jam: 08:44 WIB dan telah diverifikasi oleh Majelis, revisi permohonan para Pemohon tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama , Kab. Cianjur, Prov.Jawa Barat sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 25 September 2017;
2. Bahwa selanjutnya pada AKTA NIKAH Pemohon I (Pemohon I) tertulis nama , yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I (Pemohon I), antara lain KTP, KK dan Akta Kelahiran;
3. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (PEMOHON II) pada tahun 2022,sudah pernah mengajukan perbaikan nama Akta Nikah di KUA , namun perbaikan nama Pemohon I (Pemohon I) yang semula menjadi perbaikan tersebut tidak dilakukan dengan prosedur/tata cara yang benar dengan yakni nama di tipe x (di stipo) menjadi .;
4. Bahwa Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (PEMOHON II) dikarenakan ketidaktahuan adanya kesalahan pada perbaikan nama pada Akta Nikah tersebut, pada saat Akta Nikah tersebut dipergunakan untuk perbaikan nama Pemohon I (Pemohon I) pada Akta kelahiran anaknya yang bernama dimana nama ayah kandung tercantum dan akan diperbaiki menjadi namun oleh pihak Dispenduk Capil Kabupaten Tulungagung ditolak dikarenakan nama Pemohon I (Pemohon I) pada Akta Nikah tersebut dianggap rusak karena adanya tipe x (di stipo) menjadi .;
5. Bahwa nama yang tertera pada AKTA NIKAH Pemohon I (Pemohon I) seharusnya sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon I tersebut, yakni yang benar adalah untuk itu Pemohon I (Pemohon I)

Penetapan, Nomor 929/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 5 dari 16



dan Pemohon II (PEMOHON II), mohon agar Pengadilan Agama Tulungagung, menjatuhkan penetapan perubahan nama pada AKTA NIKAH Pemohon tersebut sesuai dengan dokumen-dokumen pribadi Pemohon;

6. Bahwa oleh karena itu Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (PEMOHON II) sangat membutuhkan penetapan perubahan/perbaikan nama pada AKTA NIKAH yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Cianjur, untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), selanjutnya dapat digunakan Pemohon I (Pemohon I) dan Pemohon II (PEMOHON II) untuk mengurus dan melengkapi dokumen perbaikan nama ayah kandung pada Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II di Dispenduk Capil Kabupaten Tulungagung;

7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar semua biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan hal-hal dan dalil-dalil tersebut di atas mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Tulungagung c.q Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk berkenan memanggil, memeriksa dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan, menyatakan nama yang tersebut pada AKTA NIKAH Pemohon I (Pemohon I) tidak sesuai dengan yang sebenarnya;
3. Menetapkan, merubah nama yang tersebut pada AKTA NIKAH Pemohon I (Pemohon I) yang sebelumnya menjadi ;
4. Membebaskan semua biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Dan / atau, jika Majelis Hakim berpendapat lain "*Mohon putusan yang seadil-adilnya*".

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 22 September 2025. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NIK. yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung tanggal 07 November 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor tanggal 06 Mei 2025, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya. yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor tanggal 25 September 2017, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Beda Nama nomor tanggal 24 November 2025, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor tanggal 26 Agustus 1997, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Manado Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh

Penetapan, Nomor 929/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 7 dari 16



Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan nomor tanggal 24 November 2025, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Tegalrejo Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor tanggal 21 Juni 2022, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tulungagung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode (P.8);

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan tetap pada dalil- dalil permohonannya:

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara Agama di daftar melalui aplikasi E-Court pada sistem Informasi Pengadilan Agama Tulungagung, maka perkara ini diperiksa dan diputus secara e-litigasi, sebagaimana maksud PERMA nomor 7 Tahun 2022 tentang Persidangan di Pengadilan secara elektronik;

Menimbang, bahwa di muka sidang Kuasa para Pemohon telah menyerahkan asli Surat Kuasa Khusus tertanggal 04 Desember 2025, asli surat permohonan para Pemohon tertanggal 05 Desember 2025 dan asli surat persetujuan para Pemohon prinsipal untuk beracara secara elektronik tertanggal 04 Desember 2025 yang telah dicocokkan dengan dokumen yang diupload pada aplikasi e-Court, dan telah diverifikasi oleh Ketua Majelis;



Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subyek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa identitas para Pemohon sebagaimana dalam surat Permohonan dan ternyata sesuai, oleh karenanya pemeriksaan dilanjutkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang akan melakukan perubahan nama Pemohon I sebagaimana yang ada dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Kabupaten Cianjur Provinsi Jawa Barat, maka para Pemohon harus dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai *legal standing* dan dibenarkan sebagai subyek hukum dalam perkara ini dan menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama Tulungagung;

Pokok Permohonan

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2017, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan dan dicatat pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kabupaten Cianjur Jawa Barat sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : tanggal 24 September 2017;
2. Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, identitas Pemohon I tertulis nama Bin dan Pemohon II tertulis *Pemohon II*, Akta Nikah para Pemohon mana telah diperbaiki oleh KUA , namun perbaikannya Pemohon I menjadi dengan hanya ditipex (stipo) menjadi ., yang mana nama tersebut terdapat kekeliruan dan tidak sama dengan dokumen-dokumen pribadi antara lain Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran Pemohon I dan yang seharusnya nama Pemohon I adalah ;

Penetapan, Nomor 929/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 9 dari 16



3. Bahwa para Pemohon membutuhkan penetapan perubahan nama pada Kutipan Akta Nikah sesuai dalam dokumen pribadi Pemohon lainnya dari Pengadilan Agama Tulungagung untuk dijadikan alas hukum (Kepastian Hukum), dalam mengurus perbaikan nama Pemohon I pada Akta Kelahiran anak Pemohon I dan Pemohon II di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulungagung, karena nama pada akta nikah dengan dokumen-dokumen saya lainnya, seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran tidak sama. Selain itu demi kepastian hukum;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1865 KUHPdata, Pemohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.8 sebagaimana dalam duduk perkara di atas;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat berupa fotokopi telah sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen dan bermaterai cukup, maka bukti tersebut harus dapat diterima sebagai alat bukti karena sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka bukti- bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan selanjutnya dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan nama Pemohon I adalah , sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa nama Pemohon I adalah ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan nama Pemohon II adalah , sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa nama Pemohon II adalah ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan nama Pemohon I adalah dengan nama ayah kandung dan Pemohon II adalah dengan nama ayah kandung , sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa nama Pemohon I adalah Pemohon I dan Pemohon II adalah Pemohon II;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon I (Bin) dan Pemohon II (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 24 September 2017, sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami istri sah dan tercatat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan dari KUA Kecamatan Kabupaten Cianjur Jawa Barat yang menerangkan beda nama an. Pemohon I Bin di buku nikah dengan Pemohon I, isi bukti tersebut menerangkan bahwa nama sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk an. dan di Buku Nikah an. ., mengajukan perubahan data nikah di Pengadilan Agama Tulungagung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon I bernama anak kandung dari Ayah dan Ibu , yang lahir pada tanggal 18 November 1985 di Manado, sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa Pemohon I bernama Pemohon I dan lahir pada tanggal 18 November 1985 di Manado;

Penetapan, Nomor 929/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 11 dari 16



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Surat Keterangan an. Pemohon I, isi bukti tersebut menerangkan bahwa nama sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga an. Pemohon I dan di Kutipan Akta Nikah Nomor an. Bin yang bertempat tinggal di Kabupaten Tulungagung adalah *satu orang yang sama* dengan nama yang dulunya menikah dan tinggal di, Kabupaten Tulungagung, sehingga bukti tersebut sebagai bukti awal telah membuktikan bahwa orang yang bernama Pemohon I dan Bin adalah orang yang sama, yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran an. yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa anak bernama adalah anak kandung dari Ayah dan Ibu, lahir di Tulungagung 01 April 2022, sehingga bukti tersebut telah membuktikan bahwa nama Pemohon I dalam akta kelahiran anaknya tidak sesuai dengan nama Pemohon I yang sebenarnya yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa walaupun bukti P.5 dan P.7 hanya sebatas bukti awal, akan tetapi berdasarkan bukti-bukti lain yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat maka bukti tersebut telah membuktikan bahwa orang yang bernama Pemohon I dan Bin adalah orang yang sama, yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa oleh karena sebatas bukti awal maka tidak dapat lagi berdiri sendiri, tetapi harus dibantu dan didukung oleh sekurang-kurangnya salah satu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan bukti lain untuk mendukung bukti awal tersebut, oleh karenanya Majelis Hakim tidak mempertimbangkannya lebih lanjut;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa dari permohonan Pemohon, bukti- bukti dipersidangan serta hasil pemeriksaan dipersidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta- fakta hukum sebagai berikut:

Penetapan, Nomor 929/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 12 dari 16



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II suami istri sah dan dicatat pada Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kabupaten Cianjur sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: tanggal 24 September 2017;
- Bahwa dalam Kutipan Akta Nikah tersebut, Pemohon I an. Bin, tanggal lahir Manado 18 November 1985 dan Pemohon I an. Pemohon I, tanggal lahir Manado 18 November 1985;
- Bahwa dalam dokumen lain (KTP, KK dan Kutipan Akta Kelahiran) Pemohon I an. , tempat/ tanggal lahir Manado tanggal 18 November 1985;
- Bahwa orang yang bernama Bin, tanggal lahir 18 November 1985 di Manado dan orang yang bernama Pemohon I, tempat/ tanggal lahir Manado tanggal 18 November 1985 adalah menunjuk satu orang yang sama yaitu Pemohon I;

Petitum Tentang Perubahan Nama di Kutipan Akta Nikah

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum permohonan angka (2) meminta untuk ditetapkan perubahan nama Pemohon I yang ada dalam Kutipan Akta Nikah Pemohon I an. binti untuk dirubah menjadi nama yang sebenarnya dari Pemohon I yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon I hanya terfokus pada perubahan nama Pemohon I;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam fakta hukum telah terbukti nama Pemohon I adalah Pemohon I sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga Pemohon dan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon I;

Menimbang, bahwa Pasal 46 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan Perubahan nama suami, istri, atau orang tua yang sudah meninggal dunia didasarkan pada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya berdasarkan Peraturan Menteri Agama RI Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Perkawinan diatas maka perubahan nama Pemohon I sebagaimana dalam petitum angka (2)

Penetapan, Nomor 929/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 13 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perubahan nama Pemohon I yaitu sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah *Bin* menjadi nama yang sebenarnya yaitu *Pemohon I*;

Menimbang, bahwa untuk diketahuinya perubahan nama Pemohon I oleh Kantor Urusan Agama yang mengeluarkan Kutipan Akta Nikah Pemohon, maka Majelis Hakim memerintahkan para Pemohon menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cianjur untuk dilakukan perubahan seperlunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya tersebut dalam amar penetapan ini;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon I (Bin) yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah tanggal 24 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Kabupaten Cianjur menjadi nama yang sebenarnya yaitu (Pemohon I);
3. Memerintahkan para Pemohon untuk menyampaikan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Cianjur untuk dilakukan perubahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Penetapan, Nomor 929/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 14 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2026 Masehi, bertepatan dengan tanggal 18 Rajab 1447 Hijriah, oleh kami Drs. Moh. Ghofur, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Imam Rosidin, M.H. dan Drs. H. Mohammad Agus Sofwan Hadi masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut telah diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengaduan Agama Tulungagung pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Muhammad Nafi', S.H., M.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa para Pemohon secara elektronik:

Ketua Majelis,

ttd

Drs. Moh. Ghofur, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

Drs. H. Imam Rosidin, M.H.

**Drs. H. Mohammad Agus Sofwan
Hadi**

ttd

Panitera Pengganti,

ttd

Muhammad Nafi', S.H., M.H.I.

Perincian biaya:

PNBP Rp 50.000,00

Penetapan, Nomor 929/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 15 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	Rp	150.000,00
Panggilan	Rp	0,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	210.000,00

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

Penetapan, Nomor 929/Pdt.P/2025/PA.TA

Halaman 16 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)